

Formato tipo

Clasificación de reserva total



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Área responsable: Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 33 314 23 002234

Folio interno: UT/23/03989

Oficio: INE/JLE-QUINTANA ROO/3509/2023

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo, a 2 de diciembre de 2023

Me refiero a la solicitud de información UT/23/03989, mediante la cual manifestaron:

Información solicitada:

“Requiero el color, marca, modelo y placas del vehículo oficial que utiliza el Vocal Ejecutivo de Quintana Roo y en formato electrónico los pusinex de la entidad” (Sic)

Al respecto, haga saber a la persona solicitante lo siguiente:

Análisis de la respuesta:

Punto 1. Las placas del vehículo propiedad del INE es información reservada

Información solicitada	Pronunciamento	Explicación
Placas del vehículo oficial son reservados	Reserva	No procede la entrega debido a que el número de placa de vehículos oficiales es considerada información reservada

Punto 2. Datos del vehículo que utiliza el Vocal Ejecutivo de Quintana Roo

Información solicitada	Pronunciamento	¿Cómo se entregará la información?
Color, marca y modelo del vehículo que utiliza el Vocal Ejecutivo de Quintana Roo.	Información Pública	En el presente oficio de respuesta

Punto 3. Pusinex de Quintana Roo

Información solicitada	Pronunciamento	¿Cómo se entregará la información?
Pusinex de Quintana Roo	Información Pública	Previo pago de hojas tamaño doble carta

Explicación de la respuesta

Punto 1. Placas del vehículo propiedad del INE es información reservada

En relación con las placas del vehículo solicitado, es necesario indicar que difundirlas podría poner en riesgo la integridad y seguridad de quien utiliza dicho vehículo que se encuentra bajo resguardo del Vocal Ejecutivo de Quintana Roo, esto, debido a que lo hace identificable en un momento y lugar determinado y podría suponer algún ataque que lo ponga en peligro.¹

Información reservada	Causal de reserva	Derecho que se tutela	Plazo de reserva
Placas del vehículo propiedad del INE bajo resguardo del Vocal Ejecutivo de Quintana Roo	Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).	Derecho a la seguridad y derecho a la vida	5 años

Prueba de daño

Por mandato legal se debe realizar una prueba de daño, la cual se presenta a continuación:

- Por Daño Presente:** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

Al respecto, se comunica que dar a conocer **el número de placa del vehículo bajo resguardo del Vocal Ejecutivo de Quintana Roo**, podría ocasionar que su seguridad y la de los servidores que utilicen dicho automóvil sea vulnerada y ser afectados físicamente, ya que se utiliza como herramienta de trabajo para la supervisión de las actividades inherentes al proceso electoral que está por celebrarse en la entidad el próximo 2 de julio y revelar las placas los hace

¹ Es importante señalar que, el Comité de Transparencia en las resoluciones INE-CT-R-0385-2018 e INE-CT-R-0438-2018, aprobadas en sesión extraordinaria del 05 de julio de 2018 y 06 de septiembre de 2018, respectivamente, confirmó la clasificación de reserva temporal respecto al **número de placas** de los vehículos asignados a servidores públicos con motivo del desempeño de sus funciones, mismos que podrán ser arrendados o propiedad del este Instituto, por lo que este órgano de control ha retomado los criterios establecidos. (...)” (Sic)

identificables y podrían ser blanco de ataques, esto por la situación de violencia política que se ha presentado en la entidad. Por lo que la difusión de dicha información pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas, representando un riesgo real, demostrable e identificable.

- **Daño probable:** *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.*

Dar a conocer la información solicitada ocasionaría un perjuicio mayor al interés público y al Instituto, ya que existe la posibilidad de que la seguridad de los servidores públicos del Instituto que utilicen el vehículo oficial corran algún riesgo o se enfrenten a situaciones de peligro.

- **Daño específico:** *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Por otra parte, reservar la información contribuye al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), evitando la afectación a los principios rectores del INE los cuales se verían afectados al momento de la entrega de la información, así como poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas que utilizan el vehículo.

- *El periodo de reserva del **número de placa del vehículo asignado al Vocal Ejecutivo de Quintana Roo** es de cinco años.*

Punto 2. Datos del vehículo que utiliza el Vocal Ejecutivo de Quintana Roo

La marca, color y modelo del vehículo oficial que tiene bajo su resguardo el Vocal Ejecutivo de Quintana Roo es información pública, señalando que se trata de un vehículo marca Nissan, color blanco y modelo 2012.

Punto 3. PUSINEX de Quintana Roo

Por lo que hace a los PUSINEX, se le comunica que la Vocalía del Registro Federal de Electores de esta Junta Local Ejecutiva, cuenta con el Plano Urbano por Sección Individual con Números Exteriores (PUSINEX) únicamente en formato impreso y en tamaño doble carta; sin embargo, este Órgano Delegacional no cuenta con equipo alguno que pueda escanear documentos PUSINEX debido a su tamaño, ya que los equipos multifuncionales que se tienen sólo escanean documentos tamaño oficio y carta.

En consecuencia, se invoca imposibilidad material para entregarlos en formato electrónico.

Asimismo, se indica que no existe normativa que disponga que los PUSINEX deban generarse en formato electrónico; no obstante, se otorgan a la persona solicitante las siguientes alternativas:

- **Consulta directa:** Se pone a disposición de la persona solicitante en consulta directa (ya que no contienen datos personales), en las instalaciones de esta Junta

Local Ejecutiva, proporcionando los datos (número de teléfono y correo electrónico institucionales) de la siguiente persona ... para que realice la cita respectiva, la cual podrá ser de lunes a viernes en horario de...

- **Formato impreso:** Se ponen a disposición 2,787 planos en copia simple.

Es importante informar a la persona solicitante que los 2,787 planos tienen costo de fotocopiado por hoja de \$2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.) es decir, el costo total de la reproducción es de \$5,574.00 (Cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

El acabado será blanco y negro, y el costo se dispuso de conformidad con la cotización de la empresa Xerox misma que se anexa.

Cabe recordar la resolución emitida en el recurso de revisión identificado con la clave RRA 2572/18, resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde se estableció lo siguiente:

*"En esa tesitura, encontramos la petición del recurrente sin validez, ya que se trató de privilegiar la entrega de información por el medio requerido; sin embargo, existe un inconveniente para poder proporcionarla en los términos solicitados ya que nadie está obligado a lo imposible ante un impedimento evidente, como lo es, en este caso, la capacidad de una herramienta electrónica; asimismo, se precisa que la información que se puso a disposición, es de 32 órganos delegacionales de este Instituto Nacional y cada una proporcionó lo que se encuentra ubicado en sus archivos físicos y electrónicos, lo cual puede ser sustentado con el **Criterio 03/17²**, emitido por el Pleno del órgano máximo en materia de transparencia, Acceso a la información y protección de datos personales, el cual señala:*

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información ...".

Lo anterior, se refuerza con el **Criterio SO/03/2017**, emitido por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Modalidad solicitada: "Archivo electrónico CD"

Justificación por la cual no se entrega en la modalidad solicitada	Pronunciamiento
No se cuenta con el equipo para escanear los planos doble carta y se otorgan modalidades de acceso a la información cumpliendo con lo	Debido a que los PUSINEX se localizaron en formato impreso y no existe obligación de generar documentos ad hoc y se otorgan modalidades alternativas.

2 Criterio SO/03/2017. No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.

dispuesto en el artículo 133 y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el criterio emitido por el INAI: SO/008/2017 “Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante”.	
--	--

La información tendrá costo: No si la persona solicitante opta por la consulta directa. En caso de optar por la copia simple de los PUSINEX se entregará previo pago de:

Modalidades de entrega de información	Disponible	Cuantificación	Costo
La información que se pone a disposición en versión pública está alojada en liga electrónica inserta en el presente oficio de respuesta	No	No aplica	No aplica
Copia simple planos	Sí	2,787 planos	\$ 5,574 (Cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) según cotización
Copia certificada	No	No aplica	No aplica
CD con la información en versión pública	No	No aplica	No aplica
Disco compacto certificado con información en versión pública	No	No aplica	No aplica
Consulta directa	Sí	No aplica	No aplica
Otro	No	No aplica	No aplica

La información de los puntos 1 y 2 no tendrá costo debido a la reserva invocada y porque el presente oficio de respuesta se notificará mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y no excede la capacidad de 20 megabytes.

Fundamentación:

- Artículo 6, apartado A, fracción I de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículo 4, 18, 19, 100, 101, 113 fracción V, 114 y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 3, 97, 98, 99, 100 y 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 2, numeral 1, fracción VIII, 13 y 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente

Nombre y cargo de quien emite la respuesta.

Oficio de respuesta de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí
Folio UT/23/01767
(entrega en versión pública)
Clasificación de reserva temporal parcial



SAN LUIS POTOSÍ
JUNTA LOCAL EJECUTIVA
VOCAL SECRETARIA

Oficio núm. INE/SLP/JLE/VS/361/2023
27 de junio de 2023

Asunto: Respuesta a Solicitud de acceso a la
Información folio **UT/23/01767**

LIC. IVETTE ALQUICIRA FONTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
P R E S E N T E

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 330031423001880

Solicitud de Acceso a la Información (SAI): UT/23/01767

Solicitante:

Fecha de recepción: 19 de junio de 2023

Recibida a través de: Plataforma INFOMEX-INE

Contenido de la solicitud:

"(...). Solicito también a las juntas distritales la última acta de sesión del saas solo acta sin anexos en versión publica (...)" (Sic)

En atención al turno hecho por esa Unidad, se informa lo siguiente:

Circunstancias de modo, tiempo y lugar:

Modo	Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable
Tiempo	Tomando en cuenta lo solicitado, se realizó la búsqueda de enero a junio de 2023.
Lugar	En los archivos físicos y electrónicos que obran en esta Junta Local, específicamente en la Vocalía del Registro Federal de Electores y en las siete juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, en virtud de que son las áreas competentes para proporcionar información respecto a lo solicitado.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las respuestas proporcionadas por las y los vocales secretarios adscritos a dichos órganos y por la Vocalía antes referida, se procede hacer el siguiente **análisis de la respuesta:**

Explicación de la respuesta:

Información solicitada	Periodo	Sentido	Explicación
Punto 1. “Solicito también a las juntas distritales la última acta de sesión del saas solo acta sin anexos en versión publica” (Sic)	De enero a junio de 2023.	Información pública y reservada.	En el cuerpo de la presente respuesta.
Punto 2. “A la vocalía del registro federal de electores de la jle de slp cuantas destrucciones de credenciales realizaron en el mes de mayo” (Sic)	De enero a junio de 2023.	Información igual a 0.	En el cuerpo de la presente respuesta.
Punto 3. “A las voalias de organización de las juntas distritales de slp requiero el nombre de las personas titulares en el cargo o en su caso las encargadas al día 16/06/2023” (Sic)	De enero a junio de 2023.	Información pública.	En el cuerpo de la presente respuesta.

Punto 1.

De conformidad a la búsqueda descrita anteriormente, se proporciona **información pública** respecto a las juntas distritales 01, 02, 03, 04, 05 y 06, la cual se servirá encontrar en el archivo adjunto denominado **“Anexo 1”**, el cual contiene las Actas requeridas por el peticionario.

Sin embargo, en cuanto hace a la 07 Junta Distrital, se declara **información temporalmente reservada**, toda vez que el Acta proporcionada, la cual se servirá encontrar en el citado **“Anexo 1”**, contiene datos referentes al número de placas **de vehículos propiedad del Instituto Nacional Electoral**, los cuales ponen en riesgo la seguridad del personal que labora en las juntas distritales de dicho Instituto en esta entidad federativa, que utiliza los diversos vehículos asignados a estos órganos para actividades institucionales.

Información reservada	Causal de reserva	Derecho que se tutela	Plazo de reserva
El número de placas, de vehículos propiedad del Instituto Nacional Electoral.	Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); lineamiento vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, aprobados por el Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; así como en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso la Información Pública.	Derecho a la vida, seguridad y patrimonio.	5 años

Prueba de daño

Por mandato legal se debe realizar una prueba de daño, la cual se presenta a continuación:

- **Daño Presente:** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; proporcionar los datos consistentes en el número de placas de vehículos propiedad del Instituto Nacional Electoral asignados a los servicios generales, utilizados por el personal que labora en las juntas distritales en el estado de San Luis Potosí, para el desarrollo de actividades institucionales, los haría identificables, lo que podría ocasionar afectación directa a la tutela de su derecho a la vida, seguridad y patrimonio, de los servidores públicos que laboran en esta Institución, poniendo en riesgo su seguridad e integridad física; o bien, se podrían perseguir fines directos en contra del patrimonio de los servidores públicos y del propio Instituto.

Cabe precisar, que el número de placas es un dato que relaciona las características del vehículo, así como los titulares de este, el cual podrá ser consultado a través de la página de internet del Registro Público Vehicular, a través del siguiente vinculo electrónico:

<https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/>

GOBIERNO MEXICO Trámites Gobierno

» Consulta Ciudadana

Consulta Ciudadana

POR FAVOR, INGRESE SÓLO UN CRITERIO DE BÚSQUEDA

Número de Placa (sin guiones ni espacios) (5-7 dígitos):
AA123D

Número de Identificación Vehicular (NIV): (17 dígitos)
1XX001ET7CFC79322

Folio de Constancia de Inscripción: (8 dígitos)
11XX0078

Número de Constancia de Inscripción: (8 dígitos)
1AA001ET

☐ No soy un robot reCAPTCHA

Buscar Limpiar Iniciar Sesión

En ese mismo orden ideas, el registro vehicular se encuentra fundado en lo establecido en la Ley del Registro Público Vehicular (**LRPV**), la cual establece en sus artículos 6 al 22, el objeto, integración e inscripción de los vehículos que circulan en el territorio mexicano, entre los cuales se establece los datos que estarán contenidos en dicho Registro, entre los cuales se destacan:

“Artículo 8.- El Registro contendrá, sobre cada vehículo, la información siguiente:

I.- El número de identificación vehicular a que se refiere el artículo 13 de esta Ley;

II.- Las características esenciales del vehículo;

III.- El nombre, denominación o razón social y el domicilio del propietario:

IV.- La que suministren las autoridades federales y las Entidades Federativas, de conformidad con esta Ley, y

V.- Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo.”
(Sic)

[Énfasis añadido]

- **Daño probable:** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

Lo anterior, debido a que la difusión de la información relativa al número de placas de vehículos propiedad del Instituto Nacional Electoral asignados a los servicios generales, utilizados por el personal que labora en las juntas distritales en el estado de San Luis Potosí, para el desarrollo de actividades institucionales, podría causar un perjuicio mayor al interés público, toda vez que la difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir los derechos humanos de los servidores públicos que hacen uso de dichos vehículos.

- **Daño específico:** La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Al respecto, se considera que, al entregar el número de placas de vehículos propiedad del Instituto ocasionaría un perjuicio, en virtud de que se expondría en todo momento la seguridad, libertad y vida de los usuarios que son servidores públicos de esta Institución, y que desarrollan actividades institucionales utilizando como herramienta de trabajo los vehículos oficiales, asignados a dichos órganos subdelegacionales.

En este sentido, si la información se otorga a la parte peticionaria, podría hacer mal uso de ella, con el objeto de vulnerar los derechos humanos del personal designado para hacer uso de vehículos, o en contra de dichos vehículos propios asignados a las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí.

El **plazo de reserva** sobre el número de placas de vehículos propiedad del Instituto Nacional Electoral referente a los vehículos asignados a los servicios generales, utilizados por el personal que labora en las juntas distritales en el estado de San Luis Potosí, es de **cinco años**.

 Punto 2.

Derivado de la búsqueda realizada, se declara **información igual a 0³**, toda vez que en el mes de mayo del presente año no se llevaron a cabo destrucciones de credenciales.

³ Criterio 18/13. **Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia.** En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un

Punto 3.

Respecto a lo solicitado en este punto, se hace de conocimiento los siguientes nombres de las personas que se encuentran como titulares en el cargo de las vocalías de organización electoral de las siete juntas distritales en esta entidad federativa, con corte al 16 de junio de 2023:

Junta Distrital Ejecutiva	Titular
01	Lic. Francisca Rodríguez Luna
02	Mtro. Gonzalo Terán Martínez
03	Dr. José Luis Santillán Reyes
04	Mtra. Ivonne Rodríguez Azuara.
05	Ing. Julio César Vera Altúzar
06	Ing. Mario Orlando Salinas Rivera
07	Lic. María de los Ángeles Torres Ramírez

Modalidad solicitada y costo: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en virtud de que fue la modalidad solicitada, la cual no tiene costo alguno.

Fundamentación:

- Artículo 6, apartado A, fracción I de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículo 4, 18, 19, 100, 101, 113 fracción I, V y VII, 114 y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
- Artículo 97, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.
- Artículo 25, inciso v) de la Ley General de Partidos Políticos;
- Artículo 22 y 381 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización
- Artículo 3, 9, 12, 13, 97, 98, 99, 100 y 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
- Artículo 2, numeral 1, fracción VIII; 10, numeral 3 y 9; 13 y 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RINEMTAIP).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Patricia Santos Quevedo
Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva

C.c.p. Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí. Presente.

M'PSQ/l'wesc

dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.

